

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1586/2542

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน
นาง ประไพพรรณหรือชಾಯิด จันจุมอัม
พา

โจทก์

จำเลย

หรือ นาง ประไพพรรณ อับباس

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 180

เดิมโจทก์ฟ้องว่า จำเลยคือนางประไพพรรณหรือชಾಯิดจันจุมอัมพาหรือนาง
ประไพพรรณอับباس โดยบรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท บุคคลที่ถูก
ฟ้องดังกล่าวมีเพียงคนเดียวเป็นหญิง มีชื่อ 2 ชื่อ ชื่อสกุล 2 ชื่อ การที่โจทก์ยื่น
คำร้องขอแก้ไขหลังจากที่จำเลยยื่นคำให้การต่อศาลแล้วว่า จำเลยมิได้เป็นผู้ส่งจ่าย
เช็คพิพาทผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายคือเจ้าของบัญชีร่วมกับจำเลยแม้ศาลชั้นต้นจะยังไม่
ได้สั่งรับคำให้การก็ตามแต่ก็ทำให้ ปรากฏว่าผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทเป็นผู้อื่น
ที่ไม่ใช่บุคคลซึ่งมีชื่อตามที่โจทก์ฟ้อง การขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์จึงไม่ใช่เป็น
เพียงการขอแก้ไขชื่อจำเลย แต่เป็นเรื่อง ที่โจทก์ฟ้องผิดคนแล้วขอแก้ไขคำฟ้อง ซึ่ง
ถ้าศาลสั่งอนุญาต จะมีผลเป็นการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งเป็นจำเลย จากบุคคลหนึ่งเป็น
อีกบุคคลหนึ่ง ศาลจึงต้องสั่งยกคำร้องของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารสหธนาคาร จำกัด(มหาชน) สาขาย่อย
พรานนก ลงวันที่ 7 มีนาคม 2539 จำนวนเงิน 44,342 บาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อส่งจ่าย ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า บัญชีปิดแล้ว
โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน
44,342 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 7 มีนาคม 2539 จนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่น
คำให้การ ให้นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ครั้นเมื่อถึงวันนัด จำเลย
ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การโดยยื่นคำให้การมาด้วยว่าจำเลยมิได้เป็นผู้ส่งจ่าย
เช็คพิพาทผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายคือเจ้าของบัญชีร่วมกับจำเลย โจทก์คัดค้านคำร้องขอ
อนุญาตยื่นคำให้การ ในวันเดียวกันนี้ธนาคารสหธนาคาร จำกัด สาขาย่อยพรานนก
ได้ส่งเอกสารมาตามคำสั่งศาลชั้นต้นซึ่งออกคำสั่งตามคำขอของโจทก์ เอกสารดัง
กล่าวคือคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวันที่เป็นบัญชีของเช็คพิพาท ตัวอย่างลายมือชื่อ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางของเจ้าของบัญชี และสำเนาใบสำคัญ
การสมรส ปรากฏว่าบัญชีดังกล่าวมีชื่อเจ้าของบัญชี 2 คน คือนางประไพพรรณ อับ
บาส คนสัญชาติไทย และนายชายิด อันจุม อับบาส คนสัญชาติปากีสถาน ทั้งสองเป็น
สามีภริยากัน

วันที่ 19 มิถุนายน 2540 โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ฟ้องโดยขอแก้ไขชื่อจำเลยจาก
นางประไพพรรณหรือชายิด อันจุมอัมพาหรือนางประไพพรรณ อับบาส เป็นนายชา
ยิด อันจุมอับบาส

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่าโจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องได้หรือไม่ พิจารณาดังนี้ คดีนี้เดิมโจทก์ฟ้องว่าจำเลยคือนางประไพพรรณหรือชายิด จันจุมอัมพา หรือนางประไพพรรณ อับบาสโดยบรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท บุคคลที่ถูกฟ้องดังกล่าวมีเพียงคนเดียวเป็นหญิง มีชื่อ 2 ชื่อ คือนางประไพพรรณหรือชายิด มีชื่อสกุล 2 ชื่อ คือจันจุมอัมพา หรืออับบาสการที่โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องโดยขอแก้ไขชื่อจำเลยเป็นว่านายชายิด อัมจุมอับบาส จึงเป็นการแก้ทั้งชื่อและเพศของจำเลยอีกทั้งเป็นการขอแก้ไขหลังจากที่จำเลยยื่นคำให้การต่อศาลแล้วว่าจำเลยมิได้เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท ผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายคือเจ้าของบัญชีร่วมกับจำเลย แม้ศาลชั้นต้นจะยังไม่ได้สั่งรับคำให้การก็ตาม แต่ก็ทำให้ปรากฏว่าผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่บุคคลซึ่งมีชื่อตามที่โจทก์ฟ้อง การขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการขอแก้ไขชื่อจำเลย แต่เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องผิดคนแล้วขอแก้ไขคำฟ้อง ซึ่งถ้าศาลสั่งอนุญาตจะมีผลเป็นการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งเป็นจำเลยจากบุคคลหนึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของโจทก์นั้นชอบแล้ว คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(ปัญญา ถนอมรอด-ผล อนุวัตรนิติการ-ชนะ ภาสกาณนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ